

จึงถือได้ว่าบริษัท ซึ่งเป็นลูกหนี้ชั้นต้น ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้แล้วตั้งแต่วันพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีสิทธิจะเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันรับผิดชอบได้ตั้งแต่นั้น ดังนั้นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงสิทธิเรียกร้องจากลูกหนี้และผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ค้ำประกัน อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ จึงได้แก่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๙/๒๕๖๔)

๔.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๖ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๗ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่เหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทำการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีออกไป

๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า คำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์จำนวน ๔ คำสั่ง ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการและงดเว้นการกระทำตามที่ระบุไว้ในคำสั่งเกี่ยวกับอาคารของผู้ฟ้องคดี และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาล เขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดภูเก็ตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว นั้น โดยที่มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติให้คำสั่งใด



ที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ ให้ผู้ออกคำสั่งระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ในคำสั่งดังกล่าวด้วย ถ้าไม่มีการระบุและไม่มีการแจ้งใหม่ให้ทราบภายหลัง ถ้าระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องมีกำหนดน้อยกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายกเทศมนตรีฯ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกคำสั่งรวม ๔ ฉบับ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ แจ้งไปยังผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารอันเป็นมูลพิพาทให้ดำเนินการและงดเว้นการกระทำการตามที่ระบุไว้ในคำสั่งกับอาคารที่ก่อสร้าง นั้น ซึ่งแม้ว่าในการออกคำสั่งดังกล่าวซึ่งเป็นคำสั่งพิพาทในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีจะยังไม่สามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลได้โดยตรง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เสียก่อนก็ตาม แต่หากเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการอุทธรณ์ตามกระบวนการของกฎหมายแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ไม่พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาเจ็ดสิบวัน นับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ตามนัยมาตรา ๕๒ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ถ้าผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำสั่งพิพาท ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นายกเทศมนตรีฯ จึงต้องแจ้งระยะเวลาการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำสั่งพิพาทเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยต้องระบุไว้ในคำสั่งดังกล่าวพร้อมกับการแจ้งสิทธิการอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายกเทศมนตรีฯ มิได้มีการแจ้งระยะเวลาการฟ้องคดีไว้ในคำสั่งพิพาทและไม่ปรากฏว่าได้มีการแจ้งให้ทราบต่อมาในภายหลัง ระยะเวลาการฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งพิพาทจึงต้องขยายระยะเวลาออกไปเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่รับคำสั่ง แม้ข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหรือทราบคำสั่งพิพาททั้ง ๔ ฉบับเมื่อใด แต่ก็ถือว่าได้รับอย่างรวดเร็วที่สุดในวันที่ทำคำสั่ง คือ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดหนึ่งปีนับตั้งแต่ได้รับคำสั่งพิพาท (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๗/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีมติยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี และได้แจ้งผลการพิจารณาคำร้องทุกข์ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ระบุที่อยู่เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไฟ เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๑ ตำบล



มาบไฟ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของผู้ฟ้องคดี มีเจ้าหน้าที่ ชื่อ ส. ไม่ระบุนามสกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อในใบตอบรับแทนผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ย่อมถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบผลการพิจารณาคำร้องทุกข์ ซึ่งมติดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้ภายในกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เนื่องจากหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคำร้องทุกข์มิได้ระบุวิธีการยื่นคำฟ้อง และระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ในหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าว ทั้งยังไม่ปรากฏว่ามีการแจ้งวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องให้ผู้ฟ้องคดีทราบในภายหลัง จึงมีผลทำให้ระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องในคดีนี้จากเดิมที่น้อยกว่าหนึ่งปีขยายเวลาออกไปเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวและเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๕๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิของผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับคำสั่งทางปกครองกรณีที่ไม่ได้รับแจ้งวิธีการและระยะเวลาที่อาจใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองจากเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๓๓/๒๕๖๔)

๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่ ๑๘๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ จำนวน ๑๑ แปลง และมีคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่ ๑๘๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ จำนวน ๔ แปลง โดยให้กลับไปใช้รูปแผนที่และเนื้อที่ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก เดิมก่อนการรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมโดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้มีการรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน



ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยด้วย นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยการยื่นฟ้องคดีต้องกระทำภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งพิพาทเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อศาลจังหวัดพังงา เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการออกคำสั่งพิพาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้โต้แย้งเขตอำนาจศาล และมีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ จนกระทั่งได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลว่า คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ศาลจังหวัดพังงาจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความและให้โจทก์นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองที่มีเขตอำนาจ โดยได้อ่านผลคำวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังจากที่ครบกำหนดระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้แล้ว จึงเป็นกรณีกำหนดเวลาการฟ้องคดีได้ครบกำหนดไปแล้วในระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดพังงาและคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีในส่วนนี้ต่อศาลปกครองภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ที่มีคำสั่งของศาลจังหวัดพังงาตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ต่อศาลปกครองชั้นต้นจึงเป็นการยื่นคำฟ้องที่ล่วงพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๗/๒๕๖๔)

๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการฟ้องคดีปกครองต่อศาลอื่น ซึ่งมีใช้ศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพหนี้

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับค่าจ้างในส่วนที่เป็นค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ ๑ ปี ๒๕๕๒ และภาคการศึกษา



ที่ ๒ ปี ๒๕๕๒ รวมทั้งค่าใช้จ่ายประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ ไว้เกินสิทธิที่ควรได้รับตามสัญญา รัฐบาลโครงการทุนการศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาลในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) (ทุนนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอ) ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเป็นค่าระวาง ขนส่งสิ่งของในการเดินทางกลับประเทศไทย และค่าธรรมเนียมธนาคาร ๒ งวด คงเหลือเงิน ที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับไว้เกินสิทธิอีกเป็นจำนวน ๕๖๐,๑๘๒.๕๗ เยน ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือ คำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปเกินสิทธิดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ถึงผู้ฟ้องคดี รายงานการตรวจสอบค่าเล่าเรียนที่นักเรียนทุน ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่ได้รับเกินสิทธิ โดยในราย ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินเกินสิทธิจำนวน ๕๙๐,๕๐๐ เยน และยังไม่ได้รับหักเงินคืนราชการ โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับรายงานดังกล่าวเมื่อใด อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี ได้เดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีได้ไปรายงานตัวกับผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งได้ทำหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ความว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีความประสงค์ คืนค่าใช้จ่ายที่รับเกินสิทธิเป็นเงิน ๕๙๐,๕๐๐ เยน โดยจะชำระไม่เกินวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงต้องถือว่าอย่างช้าที่สุดที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ต่อผู้ฟ้องคดีดังกล่าว คือ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในห้าปีนับแต่วันดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ แจ้งความประสงค์ขอคืน ค่าใช้จ่ายที่รับไว้เกินสิทธิ โดยจะชำระไม่เกินวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน และชำระครั้งสุดท้ายไม่เกิน วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับสภาพหนี้ต่อผู้ฟ้องคดีโดยทำเป็นหนังสือ รับสภาพหนี้แล้ว อายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องขอคืนค่าใช้จ่ายเกินสิทธิของผู้ฟ้องคดีจึงย่อม สะดุดหยุดลงนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือรับสภาพหนี้ถึงผู้ฟ้องคดีตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) ประกอบกับมาตรา ๑๙๓/๑๕ วรรคสอง เป็นผลให้ ระยะเวลาที่ล่วงไปนั้นไม่นับเข้าในอายุความ และต้องเริ่มนับอายุความใหม่เมื่อเหตุที่ทำให้อายุความ สะดุดหยุดลงสิ้นสุดลง ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำหนังสือ รับสภาพหนี้ต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้ชำระเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เพียงครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็ไม่ได้ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเลย จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๕๕๗,๐๖๗.๓๑ เยน ภายในกำหนดระยะเวลา แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงเพิกเฉย กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงครั้งเดียวจำนวน ๑,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และไม่ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเลย ซึ่งตามหนังสือรับสภาพหนี้ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้อง



ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่เกินวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชำระเงินภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ จึงต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะลูกหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ปฏิเสธสิทธิของผู้ฟ้องคดีในอันที่จะเรียกร้องเงินค่าใช้จำยเกินสิทธิที่ได้รับสภาพหนี้ไว้ อายุความคดีนี้จึงต้องเริ่มนับใหม่ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ อันเป็นวันที่เหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดลง ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในห้าปีนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๓/๒๕๖๓)

๔.๘.๕ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพความรับผิดชอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๙ ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล

๔.๙.๑ การฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีข้อหาที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่รายฟ้องว่า ได้มีการนำที่ดินของรัฐที่เป็นสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไปออกโฉนดที่ดินให้กับเอกชนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่รายได้นำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่สาธารณประโยชน์พิพาท หากศาลรับคำฟ้องในข้อหานี้แล้วดำเนินการกระบวนพิจารณาในการแสวงหาข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า บริเวณที่ดินพิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจริงและมีคำพิพากษาเพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาทตามฟ้อง ที่ดินพิพาทดังกล่าวก็จะกลับมาเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามเดิม การฟ้องคดีในข้อหานี้จึงเป็นการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะที่จะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๒/๒๕๖๔)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีที่กรมทางหลวง (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ดำเนินการเวนคืนที่ดินเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินอันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปใช้ในการสัญจร โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินที่ถูกเวนคืนตามบันทึกข้อตกลงยินยอมระหว่างผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนกับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ จึงเป็นการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ และศาลมีอำนาจรับไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๖/๒๕๖๔)

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาท เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี แต่อ้างว่าการฟ้องคดีนี้เป็นการใช้สิทธิทางศาลเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเพื่อให้เจ้าของที่ดินแปลงสามยทรัพย์ที่เจ้าของที่ดินจัดสรรสวนไว้ให้แก่ผู้ซื้อที่ดินทั้ง ๓๔ แปลง ได้รับความสะดวกตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น โดยที่การฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทคดีนี้ เป็นการฟ้องคดีที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีหรือโดยเฉพาะกลุ่มผู้ซื้อที่ดินจัดสรรอยู่อาศัยในโครงการของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น มิใช่กรณีที่จะทำให้นुकคคทั่วไปหรือประชาชนส่วนรวมได้ประโยชน์โดยตรงจากผลการฟ้องคดีนี้ จึงมิใช่เป็นการฟ้องคดีเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะที่จะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง รวมทั้งไม่ใชกรณีที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๙/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอำเภอบางละมุง และนายกเมืองพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามลำดับ) จัดหาสถานที่ประกอบการร่วมเตียงและเฝียวาผู้ฟ้องคดีให้เท่าเทียมกับผู้ประกอบการร่วมเตียงรายอื่นที่ได้รับการช่วยเหลือไปก่อนแล้ว การฟ้องขอให้เพิกถอนผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดระเบียบการประกอบการ



ร่วมเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยาที่ปฏิเสธไม่เฝ้าหวายในการจัดหาสถานที่ประกอบการร่วมเตียงให้แก่ผู้ฟ้องคดี และการฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายนั้น มิได้เป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ แต่เป็นการฟ้องคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีโดยเฉพาะ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑/๒๕๖๔)

๔.๙.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๑๐ ระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่น

๔.๑๐.๑ การฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดสืบสองฟ้องว่า การที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ออกใบอนุญาตให้แก่บริษัท ว. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตติดตั้งเกินกว่า ๑๐ เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน ๑๕๐ เมกะวัตต์ มีกำหนด ๑๐ ปี (ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม) โดยไม่มีการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและชุมชนตามที่มาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนด อีกทั้ง ในการติดตั้งเสากังหันลมไม่ได้มีการเว้นระยะห่างให้ถูกต้องตามข้อ ๕ (๓) ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดระยะห่างที่ตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และขนาดกำลังการผลิตติดตั้งสำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการออกใบอนุญาตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการก่อสร้างและเริ่มเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า



ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๘๒ ได้รับความเดือดร้อนจากเสียงของต้นเสาและใบพัดกังหันลมตลอดเวลา ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว นั้น เมื่อพิจารณาคำฟ้อง คำขอ และคำร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดสิบสอง ที่กล่าวอ้างว่าการดำเนินโครงการก่อสร้างกังหันลมโดยการติดตั้งเสากังหันลมมิได้เว้นระยะห่างให้ถูกต้องตามข้อ ๕ (๓) ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดระยะห่างที่ตั้งโครงการผลิตไฟฟ้ากังหันลมฯ ทำให้ที่ตั้งโครงการอยู่ชิดชุมชน ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดังกล่าว และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการก่อสร้างและเริ่มเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนประชาชนในชุมชน เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๘๒ ได้รับความเดือดร้อนจากเสียงของต้นเสาและใบพัดกังหันลมตลอดเวลา อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง จึงเป็นที่เห็นได้ว่าผลที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษาคดีนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับที่ตั้งโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ากังหันลมโดยตรงและอย่างแท้จริง ดังนั้น ในการดำเนินการผลิตไฟฟ้าตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนและชุมชนในวงกว้าง มิได้มีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๘๒ เท่านั้น หากมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชนอื่นโดยรวมอีกด้วย การฟ้องคดีนี้จึงเป็นการฟ้องคดีเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม แม้จะได้ยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีศาลปกครองก็มีอำนาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๔/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขโรค

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยแปดฟ้องว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามลำดับ) กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดใต้ทางรถไฟแทนสะพานข้ามทางรถไฟ ซึ่งผิดไปจากวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบะเปา-ชุมทางถนนจิระ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้มีการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนและสะพานข้ามทางรถไฟในท้องที่ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบะเปา-ชุมทางถนนจิระ



พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว นั้น เมื่อการยื่นฟ้องคดีนี้เป็นการฟ้องว่าการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งอุโมงค์ทางลอดดังกล่าวเป็นทางที่ประชาชนทั่วไปจะต้องใช้สัญจรไปมา จึงอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนอื่น ๆ ด้วยหาเป็นการกระทบสิทธิแต่เฉพาะผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยแปดไม่ หากแต่จะเป็นการกระทบสิทธิต่อบุคคลโดยทั่วไป เนื่องจากหากคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยแปดเป็นฝ่ายชนะคดี และศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดก็จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลจึงมีอำนาจรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๕๐/๒๕๖๓)

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า การที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ที่ดินแปลงเลขที่ ๘ ระหว่าง ส.ป.ก. ที่ ๔๘๓๘ II ๓๔๓๐ เนื้อที่ประมาณ ๒ งาน ๘๑ ตารางวา ที่ดินตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ให้แก่นาย ช. เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ของนาย ช. ซึ่งปรากฏว่าเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ในการนี้ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การฟ้องคดีนี้ของผู้ฟ้องคดีเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม เพราะเป็นเรื่องที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดินที่เกษตรกรนับร้อยนับพันมีปัญหาเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ปกครองท้องที่ นั้น ในการฟ้องคดีนี้ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะให้ศาลมีคำพิพากษาให้ออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ของนาย ช. ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงมีอาจถือได้ว่าเป็นการฟ้องคดีเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้าง การเพิ่มค่าจ้าง และบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้าง



การเพิ่มค่าจ้าง และบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น การยื่นฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลปกครองเพิกถอนกฎทั้งสามฉบับดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ก็แต่เพียงเฉพาะกลุ่มผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เท่านั้น มิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นที่ศาลจะรับคำฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๒๑/๒๕๖๔)

๔.๑๐.๒ กรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่น

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่ามีเหตุจำเป็นอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีที่ฟังได้ว่า เหตุที่ไม่ได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกในเรื่องเดียวกันเป็นคดีหมายเลขดำที่ ๖๓๙/๒๕๖๑ ของศาลปกครองชั้นต้น หากผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองในระหว่างนั้นจะกลายเป็นฟ้องซ้อน โดยในคดีดังกล่าว ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากการฟ้องคดีเมื่อยังไม่พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดได้ยื่นหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามนัยมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ต่อมา ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้อ่านคำสั่งดังกล่าวให้คู่กรณีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ กรณีจึงเห็นได้ว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดได้นำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีนั้น สืบเนื่องจากต้องรอผลการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดให้เป็นที่ยุติในเรื่องดังกล่าวก่อน และไม่อาจฟ้องคดีใหม่ก่อนที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งได้ เนื่องจากการฟ้องซ้อน อันต้องห้ามตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จากเหตุผลดังกล่าว แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดจะนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้วก็ตาม แต่ก็ถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่นที่ศาลปกครองชั้นต้นจะรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๐/๒๕๖๓)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครนายก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทำสัญญาค้ำประกัน เป็นเงินจำนวน ๓,๙๔๗,๙๕๐ บาท โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับข้อ ๓ วรรคหนึ่งของประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ นั้น แม้จะเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเมื่อล่วงเลยกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เมื่อได้พิจารณาคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือจังหวัดนครนายก ที่ นย ๐๐๒๐.๔/๒๐๒๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการประมาณเงินค่าใช้จ่ายในการจัดทำสาธารณูปโภค สามารถอุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง โดยยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อประธานของผู้ถูกฟ้องคดี อีกทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ อุทธรณ์คำสั่งต่อประธานของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือจังหวัดนครนายก ที่ นย ๐๐๒๐.๔/๓๘๐๙ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ได้รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่ง และได้ส่งเรื่องให้ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินกลางเพื่อพิจารณาอุทธรณ์ต่อไป เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือจังหวัดนครนายก ด่วนที่สุด ที่ นย ๐๐๒๐.๔/๗๐๔๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ว่า คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งล่วงเลยกำหนดระยะเวลาในการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อได้พิจารณาพฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อโดยสุจริตว่าเรื่องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจะต้องได้รับการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางก่อน จึงจะสามารถฟ้องคดีได้ กรณีจึงถือได้ว่ามีเหตุจำเป็นอื่นที่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นฟ้องในส่วนนี้ภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ศาลจึงรับคำฟ้องในส่วนนี้ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๗/๒๕๖๔)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

คดีนี้ แม้การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ จะเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปพร้อมกันต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับแจ้งผลการวินิจฉัยตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เฉพาะเรื่องอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเมื่อครบแล้วจึงจะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง และในระหว่างรอนั้น ผู้ฟ้องคดีได้พยายามเก็บรวบรวมเงินเพื่อชำระเป็นค่าธรรมเนียมศาลไปด้วย เนื่องจากไม่มีเงินเพียงพอเพราะประสบปัญหาในการทำธุรกิจและปัญหาโรคระบาดโควิด-๑๙ อันเป็นการอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ไม่ทันตามกำหนดระยะเวลาฟ้องคดีเนื่องจากมีเหตุจำเป็นอื่น เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมไปถึงในคราวเดียวกันทั้งค่าทดแทนที่ดิน ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง และค่าทดแทนความเสียหายจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ จึงควรที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทนทั้งหมดให้ผู้ฟ้องคดีทราบในคราวเดียวกันด้วย แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เฉพาะเรื่องค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีทราบก่อนเพียงประการเดียว โดยไม่แจ้งหมายเหตุไว้ด้วยว่าการพิจารณาอุทธรณ์ในเรื่องอื่นยังไม่แล้วเสร็จ อีกทั้ง ผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีสถานะเป็นคำสั่งที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ในคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อันเป็นสาเหตุทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจได้ว่าสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ครบทุกประเด็นทั้งเรื่องค่าทดแทนที่ดิน ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง และค่าเสียหายอื่น ๆ ตามที่ได้อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกทั้ง การแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เป็นส่วน ๆ ในระยะเวลาที่ห่างกันย่อมเป็นเหตุให้ผู้อุทธรณ์ไม่สามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามระยะเวลาการฟ้องคดีได้พร้อมกัน ทำให้มีภาระในการชำระค่าธรรมเนียมศาลในจำนวนที่สูงกว่าการฟ้องคดีรวมกันเพียงครั้งเดียว การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ แล้ว ผู้ฟ้องคดีรอจนกระทั่งได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีอุทธรณ์เงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและค่าทดแทนความเสียหายจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนแล้ว จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลพร้อมกันทุกกรณีที่ได้อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีได้ฟ้องขอค่าทดแทนที่ดินเพิ่มต่อศาล



ภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงถือได้ว่ามีเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจฟ้องคดีเกี่ยวกับค่าทดแทนที่ดินได้ภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดี ซึ่งศาลมีอำนาจรับไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๓๑/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ไม่อนุญาตให้เปิดเผยเอกสารข้อมูลข่าวสารตามที่ร้องขอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติรับเรื่องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้ว แต่จนถึงวันฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๓๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว ยังพิจารณาอุทธรณ์ไม่แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว ภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าวตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์นั้น คือ ภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในวันดังกล่าว ต้องถือว่าวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อย่างไรก็ตาม ก่อนครบกำหนดเวลาการฟ้องคดีดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาเรื่องของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งการปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว อันย่อมมีผลตามกฎหมายให้ต้องยุติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีต้องไปอุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล



ข่าวสารนั้นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบในขณะนั้นว่าได้รับหรือ
ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา หรือได้รับคำสั่งให้ดำเนินการอย่างไร ทำให้ผู้ฟ้องคดี
เข้าใจว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้รับเรื่องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ
ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอีกครั้ง และต่อมา
เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า
ได้รับเรื่องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้ว อันทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าผู้ฟ้องคดียังไม่มีสิทธิ
ฟ้องคดี เนื่องจากต้องรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือรอให้พ้นกำหนด
หกสิบวันนับแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติรับอุทธรณ์
ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา คือ พ้นวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ก่อนจึงจะมีสิทธินำคดีมาฟ้องศาลได้
ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันพ้นกำหนด
หกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ครั้งแรก ก็มีสาเหตุมาจากการกระทำ
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี อันถือได้ว่าเป็นการฟ้องคดีที่ยื่น
เมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีโดยมีเหตุจำเป็นที่ศาลจะมีคำสั่งให้รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้
ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ คร.๒๙๒/๒๕๖๓)

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเป็นเหตุจำเป็นอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามคำสั่งเลขที่ ชม ๕๒๐๐๔/๑๙๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม
๒๕๖๓ (แบบ ก.๑๕) ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนทั้งหมดของอาคารที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างให้เสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่ง เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยอ้างว่า คดีนี้มีเหตุจำเป็นอื่นที่ศาลรับคำฟ้อง
ไว้พิจารณาได้ เนื่องจากเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจนำคดีมาฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี
ก็ด้วยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และยังอยู่ในระหว่างที่ต้องรอฟังผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์
ให้สิ้นกระแสความก่อน จึงถือได้ว่าเป็นเหตุจำเป็นอื่น นั้น เหตุจำเป็นอื่น หมายถึง เหตุที่เป็น
อุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องคดีภายในระยะเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมาย



กำหนดได้เป็นสำคัญ เหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีอ้างต่อศาลเพื่อขอให้ศาลรับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณานั้น เหตุดังกล่าวมิใช่ข้อสรุปข้อขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีนี้ภายในระยะเวลาการฟ้องคดี ที่กฎหมายกำหนดแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เหตุที่ไม่อาจยื่นฟ้องคดีได้ทันกำหนดระยะเวลา การฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ส่งผลให้มีอาการวิงเวียนศีรษะอย่างรุนแรง และต้องเข้าพักรักษาตัวตามความเห็นของแพทย์ ณ โรงพยาบาลเปล่งยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ และโรงพยาบาล บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ ยื่นฟ้องคดีต่อศาลนับแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานเพียงพอที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถรวบรวมข้อเท็จจริง เอกสาร และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ และกฎหมายบัญญัติให้ผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หลายช่องทาง โดยการยื่นคำฟ้องด้วยตนเอง ณ ศาลปกครองชั้นต้นที่มีเขตอำนาจ การส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ รวมทั้งด้วยวิธีการ มอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการยื่นคำฟ้องต่อศาลแทนผู้ฟ้องคดีได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๓ และข้อ ๒๙ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น เหตุที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างจึงมิใช่ เหตุจำเป็นอื่นที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๓๓/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

การฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาล ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้โดยผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องมายื่นคำฟ้องต่อศาลด้วยตนเอง ดังนั้น แม้ช่วงเวลาที่ครบกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีจะเป็นช่วงที่มีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ (COVID-๑๙) เหตุดังกล่าวก็ไม่ถือเป็นเหตุจำเป็นอื่นตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๓๖/๒๕๖๔)

๔.๑๐.๓ การเป็นที่สุดของคำสั่งรับคำฟ้องที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลา การฟ้องคดีไว้พิจารณาตามข้อ ๓๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๕. ค่าธรรมเนียมศาล

๕.๑ การชำระค่าธรรมเนียมศาลกรณีผู้ฟ้องคดีหลายคนร่วมกันยื่นคำฟ้องเป็นฉบับเดียว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๒ การไม่ชำระค่าธรรมเนียมศาลหรือชำระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน (มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ประกอบกับข้อ ๓๗ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๓ การสั่งให้ชำระค่าธรรมเนียมศาลเพิ่ม (ข้อ ๓๔ วรรคสี่)

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งมีทุนทรัพย์ในคดีเป็นเงินจำนวน ๓๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในจำนวนสูงสุด คือ เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามนัยมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับตาราง ๑ ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล และศาลได้อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ร่วมกันชำระค่าธรรมเนียมศาล จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ครบถ้วนแล้ว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง โดยขอเพิ่มเติมในส่วน of ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๔,๑๙๐,๐๐๐ บาท เมื่อค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคำขอในคำฟ้องครั้งแรกจำนวน ๓๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท กับค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคำขอในคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องจำนวน ๑๔,๑๙๐,๐๐๐ บาท นั้น เป็นค่าเสียหายที่มาจากมูลเหตุเดียวกัน ทุนทรัพย์ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมมานี้ย่อมรวมเข้าไปในทุนทรัพย์ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคำขอในคำฟ้องครั้งแรก เมื่อรวมทุนทรัพย์ในคดีนี้จึงเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๖,๙๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมศาลที่จะเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชำระได้สูงสุด คือ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และเมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลบางส่วน เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เหลือเงินค่าธรรมเนียมศาลที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะต้องชำระจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท การที่ศาลมีคำสั่ง



ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนไม่ว่าจะลดโดยระบุเป็นจำนวนเงินหรือเป็นอัตราส่วน เมื่อคำนวณเป็นเงินค่าธรรมเนียมศาลที่จะต้องชำระเป็นจำนวนเท่าใดแล้วให้ถือว่าเป็นค่าธรรมเนียมศาลในทุนทรัพย์ส่วนต้นของทุนทรัพย์ที่ผู้ฟ้องคดีขอมา หากมีการเพิ่มหรือลดจำนวนทุนทรัพย์แต่ไม่กระทบทุนทรัพย์ส่วนต้น ค่าธรรมเนียมศาลย่อมเป็นไปตามที่ศาลได้ยกเว้นให้ ซึ่งในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ร่วมกันชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถือได้ว่าเป็นค่าธรรมเนียมศาลของทุนทรัพย์จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แรก ดังนั้น แม้จะมีเหตุที่ทำให้ทุนทรัพย์ในคดีเพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่หากยังมีทุนทรัพย์อยู่ระหว่าง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็มีภาระที่จะชำระค่าธรรมเนียมศาลจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังเดิม ในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลเพิ่มขึ้นอีกแต่อย่างใด สำหรับกรณีข้อ ๓๔ วรรคสี่ ของระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ นั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง โดยมีทุนทรัพย์ในคดีเพิ่มมากขึ้น และเมื่อคิดค่าธรรมเนียมศาลจากทุนทรัพย์รวมทั้งคดีแล้ว เงินค่าธรรมเนียมศาลที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะต้องชำระยังไม่ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท กรณีดังกล่าวศาลจึงต้องมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าธรรมเนียมศาลเพิ่มขึ้นจากทุนทรัพย์ที่มีคำขอเพิ่มขึ้นดังกล่าว ซึ่งแตกต่างจากข้อเท็จจริงในคดีนี้ที่มีค่าธรรมเนียมศาลที่คำนวณจากทุนทรัพย์เดิมถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท แล้ว และทุนทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นยังอยู่ในอัตราค่าธรรมเนียมศาลดังกล่าว การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหมายแจ้งคำสั่งศาล แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้นำเงินมาชำระค่าธรรมเนียมศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไว้พิจารณา นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๐๘/๒๕๖๓)

๕.๔ การคืนค่าธรรมเนียมศาล (ข้อ ๓๕)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๕.๕ การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล (มาตรา ๔๕/๑ ประกอบกับข้อ ๔๑/๑ ถึงข้อ ๔๑/๖)

๑) กรณีที่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลบางส่วน

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีโดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจำนวน กึ่งหนึ่งของจำนวนค่าธรรมเนียมศาลที่ต้องชำระ โดยให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งศาล ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น โดยอ้างว่าค่าธรรมเนียมศาลส่วนที่เหลือตามจำนวนที่ศาลปกครองชั้นต้นได้กำหนดไว้นั้น ผู้ฟ้องคดีไม่มีความสามารถที่จะหาเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระเป็นค่าธรรมเนียมศาล โดยสถานะของผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลพิการ และไม่มีอาชีพการงานใด ๆ มีรายได้เพียงเบี้ยยังชีพคนพิการเท่านั้น หากศาลไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร เมื่อได้พิเคราะห์ถึงรายได้กับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า รายได้ของผู้ฟ้องคดีในแต่ละเดือนไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม คดีนี้มีจำนวนทุนทรัพย์มากถึง ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อันเป็นการฟ้องเรียกตามความประสงค์และเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีเอง คดีจึงมีค่าธรรมเนียมศาลเป็นเงินจำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท กรณีจึงมีเหตุเพียงพอที่ศาลจะอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเฉพาะบางส่วน ดังนั้น ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีโดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจำนวนกึ่งหนึ่ง โดยให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งศาล จึงเหมาะสมแก่กรณีแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๓๖/๒๕๖๓)

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด จำนวน ๑๔๔,๒๑๒ บาท ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินคดีโดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล กึ่งหนึ่ง เป็นเงินจำนวน ๗๒,๑๐๖ บาท และให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นำเงินค่าธรรมเนียมศาลส่วนที่ไม่ได้รับยกเว้นจำนวน ๗๒,๑๐๖ บาท มาชำระต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลและเอกสารประกอบการชี้แจงคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ใช้ในการเลี้ยงดูบิดามารดา ซึ่งชราภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายในครอบครัวเป็นเงินจำนวนมาก



แม้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะมีหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน ทุนเรือนหุ้น ๔๖๖,๔๐๐ บาท และหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ทุนเรือนหุ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ก็ไม่สามารถถอนออกมาได้โดยยังคงสภาพการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไว้ เพราะหากนำเงินออกมา ก็ต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งจะทำให้เสียสิทธิต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์นั้น ประกอบกับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดเป็นเงินจำนวน ๑๔๔,๒๑๒ บาท ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร อย่างไรก็ดี จากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินและมีรายได้แน่นอน กรณีจึงสมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพียงจำนวนกึ่งหนึ่ง ดังนั้น ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีโดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจำนวนกึ่งหนึ่ง โดยให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลส่วนที่เหลือ จำนวน ๗๒,๑๐๖ บาท ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งศาล จึงเหมาะสมแก่กรณีแล้ว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คผ.๕/๒๕๖๔)**

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีหนี้สิน แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีรายได้ มีค่าใช้จ่ายในการทำบุญ เก็บไว้รักษาพยาบาลและจัดงานศพ นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีทรัพย์สินเป็นเงินฝากที่มีชื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของบัญชีร่วมกัน จำนวน ๒ บัญชี เป็นเงิน ๑๐,๐๔๔.๗๐ บาท และมีชื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑ บัญชี เป็นเงิน ๓๔.๒๖ บาท บัญชีเงินฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน ๑ บัญชี เป็นเงิน ๑,๓๕๐,๓๑๙.๒๘ บาท และบัญชีเงินฝากซึ่งมีชื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าของร่วมกับนาง ช. จำนวน ๒ บัญชี เป็นเงิน ๒๒๔,๐๘๑.๑๘ บาท รวมมีเงินฝากในบัญชีเพียง ๑,๕๘๔,๔๗๙.๔๒ บาท สำหรับเงินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับจากการเวนคืนในครั้งนี้จำนวน ๔ แปลง เป็นเงิน ๒,๗๑๗,๖๕๕.๐๕ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับแล้วนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ให้ลูกหลานไปแล้วบางส่วน แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างว่า เดิมผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นฟ้องขอค่าทดแทนเพิ่มขึ้นในที่ดิน รวม ๔ แปลง เป็นคำฟ้องฉบับเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะเสียค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์รวมกันทั้งสี่แปลงเป็นเงินเพียง ๒๐๐,๐๐๐ บาทเศษ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้แยกคดีออกเป็น ๓ คดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็น ๖๐๐,๐๐๐ บาทเศษ นั้น เมื่อพิจารณากรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสี่แปลงของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้วเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่ละแปลงแยกส่วนกัน โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๙๓๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๑๘๑๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๑๑ และเลขที่ ๓๑๐๗ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีทั้งสองบรรยายฟ้องว่าที่ดินแต่ละแปลงได้รับความเสียหายอย่างไรจากการถูกเวนคืน และมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน

